

Nr. 21 Kabinettsitzung vom 14. Februar 1933, 11 Uhr

R 43 I/1459, S. 377–379

Anwesend: Hitler, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Hugenberg, Seldte, Gürtner, v. Blomberg, v. Eltz-Rübenach, Göring; RKomArbBesch. Gereke; RKomPrFMin. Popitz; StS Lammers, Meissner; MinDir. Funk, Krohn, Sitzler; Protokoll: MinR Wienstein.

Beginn: 11:00

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. ENTWURF EINER VERORDNUNG [DES REICHSPRÄSIDENTEN] ÜBER DEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN VOLLSTRECKUNGSSCHUTZ NEBST ENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSVERORDNUNG.
2. Außerhalb der Tagesordnung: SOZIALPOLITISCHE FRAGEN.
3. Außerhalb der Tagesordnung: HILFE FÜR DIE HINTERBLIEBENEN DER OPFER IN NEUNKIRCHEN.

1. ENTWURF EINER VERORDNUNG [DES REICHSPRÄSIDENTEN] ÜBER DEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN VOLLSTRECKUNGSSCHUTZ NEBST ENTWURF EINER AUSFÜHRUNGSVERORDNUNG¹⁾.

Der Reichsminister der Justiz trug den Inhalt des Entwurfs einer Verordnung über den landwirtschaftlichen Vollstreckungsschutz sowie des Entwurfs einer Ausführungsverordnung²⁾ vor.

¹⁾ Zur vorangegangenen Beratung s. Dok. Nr. 8, P. 2 und Dok. Nr. 17, P. 7.

²⁾ Der RJM hatte die beiden Entwürfe am 10. 2. vorgelegt. – Nach dem VOEntw. sollten 1) Zwangsversteigerungen landwirtschaftlicher Grundstücke und Zwangsvollstreckungen in bewegliches landwirtschaftliches Vermögen bis zum 31. 10. 33 unzulässig sein; 2) landwirtschaftliche Grundstücke im Osthilfegebiet, bei denen das Sicherungsverfahren (vgl. Anm. 7 zu Dok. Nr. 8) wegen mangelnder Entschuldungsfähigkeit aufgehoben worden war, nach erneuter Prüfung durch die „Entschuldungsstelle“ einem „Vermittlungsverfahren“ unterworfen werden können. – In dem Entw. der Ausführungsverordnung waren mehrere Ausnahmetatbestände aufgeführt, unter denen Zwangsversteigerungen weiterhin zulässig bleiben sollten, und zwar u. a.: 1) Nichterfüllung der nach dem Inkrafttreten der VO fällig werdenden „wiederkehrenden Leistungen“ (u. a. Annuitäten der erststelligen Hypotheken), dies allerdings nur unter der Voraussetzung, daß der Schuldner nicht durch Unwetter, Viehseuchen und den allgemeinen Preisverfall in besonderem Maße an der Erfüllung seiner Verpflichtungen gehindert wurde; 2) nicht ordnungsgemäße Wirtschaftsführung; 3) Aussichtslosigkeit der Entschuldung bei den aus dem Osthilfesicherungsverfahren entlassenen Grundstücken (R 43 II/1530, Bl. 12–17). – Über den VOEntw. urteilte MinR Bayrhofer (RFMin.) in einer Aufzeichnung vom 11. 2.: Den „praktischen Bedürfnissen“ der Landwirtschaft habe bereits die VO des RPräs. vom 17. 1. 33 (vgl. Anm. 6 zu Dok. Nr. 8) in ausreichendem Maße Rechnung getragen. „Stellt man sich auf den politischen Standpunkt, daß die Verordnung aus psychologischen Gründen erlassen werden soll, sind Beanstandungen [...] nicht zu erheben. Man muß sich aber auch darüber klar sein, daß wahrscheinlich sämtliche Gläubiger, denen durch die Verordnung die Möglichkeit, zu ihrem Gelde zu kommen, genommen wird, sich mit Ansprüchen an das Reich wenden werden, insbesondere die Realkreditinstitute und Sparkassen, die ihrerseits wieder Dritten gegenüber Zinsverpflichtungen haben.“ (R 2/18252).

Ministerialdirektor Dr. *Sitzler* bat im Auftrage des Reichsarbeitsministers, die Ansprüche der Krankenkassen sowie die Ansprüche aus der Invaliden- und Arbeitslosenversicherung dem Lohnanspruch gleichzustellen³⁾.

Der *Reichskanzler* bat, den Entwürfen in den vorliegenden Fassungen zuzustimmen.

Das *Reichskabinett* stimmte den Entwürfen in den anliegenden Fassungen zu⁴⁾.

2. Außerhalb der Tagesordnung: SOZIALPOLITISCHE FRAGEN.

Reichsminister *Göring* führte aus, daß es dringend geboten sei, baldigst die Kriegsrenten zu erhöhen und die 50-Pfennig-Gebühr für den Krankenkassenschein wieder abzuschaffen.

Es wurde in Aussicht genommen, diese Frage in einer Ministerbesprechung am Donnerstag, dem 16. Februar, nachmittags 5 Uhr zur Entscheidung zu bringen⁵⁾.

3. Außerhalb der Tagesordnung: HILFE FÜR DIE HINTERBLIEBENEN DER OPFER IN NEUNKIRCHEN⁶⁾.

Der *Reichsminister des Innern* teilte mit, daß besondere Ressortmittel auch in früheren Jahren aus Anlaß derartiger Unglücksfälle nicht zur Verfügung gestellt worden seien. Wie bekannt sei, habe u. a. der Herr Reichspräsident aus seinem Dispositionsfonds einen Betrag für die Opfer von Neunkirchen zur Verfügung gestellt⁷⁾. Wie in früheren ähnlichen Fällen habe die Deutsche Nothilfe ein Konto für die Einzahlung von Spenden zugunsten der Opfer von Neunkirchen eröffnet⁸⁾.

Das *Reichskabinett* nahm hiervon Kenntnis.

3) Betrifft § 8 des Entwurfs der Ausführungsverordnung, wonach Zwangsvollstreckung in bewegliches landwirtschaftliches Vermögen zulässig bleiben solle: 1) bei Ansprüchen auf Lohn, Kostgeld usw. der im Betrieb des Schuldners beschäftigten Personen, und zwar auch dann, wenn diese Leistungen schon vor Inkrafttreten dieser VO fällig gewesen waren; 2) bei Steuerrückständen und den oben genannten Sozialversicherungsansprüchen, „soweit diese Beträge nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung fällig geworden sind“.

4) Die VO wurde vom RPräs., die Ausführungsverordnung vom RK am 14. 2. 33 vollzogen (RGBl. I, S. 63, 64). – In den unmittelbar folgenden Tagen gingen in der Rkei Eingaben zahlreicher Verbände der mittelständischen Wirtschaft ein, in denen die Beschränkung des Vollstreckungsschutzes auf die Landwirtschaft scharf kritisiert und seine Ausdehnung auf andere Gewerbebezüge (u. a. Hausbesitz, Gaststättengewerbe, Handwerk, Binnenschifffahrt) gefordert wurde. In gleicher Richtung äußerte sich in einem Schreiben an die Rkei vom 1. 3. auch die Reichsleitung der NSDAP (Unterschrift: Feder): „Eine ganze Reihe von äußerst bedauerlichen Einzelfällen veranlaßt mich anzuregen, es möchte doch auch zugunsten des unverschuldet in Not und Bedrängnis geratenen Mittelstandes ein Vollstreckungsschutz in Erwägung gezogen werden. Es vergeht kein Abend, an dem mir nicht mehrere erschütternde Fälle vorgetragen werden, in denen alteingesessene Geschäftsinhaber, Hotel- und Gasthofbesitzer, Handwerksmeister und Privatpersonen wegen verhältnismäßig geringfügiger Zinsrückstände mit dem Verlust ihres gesamten Vermögens bedroht werden.“ Zu diesen Forderungen erklärte der RWiM, von Lammers am 6. 3. um Stellungnahme gebeten, mit Schreiben vom 29. 4. u. a.: Die Anordnung eines allgemeinen Vollstreckungsschutzes würde nicht nur das „Vertrauen in die Rechtssicherheit“ erschüttern, sondern auch den „natürlichen Prozeß der Auslese und der Reinigung“ weithin außer Funktion setzen. „Die Folge davon ist, daß sich die Krise unverhältnismäßig lange hinzieht und dadurch psychologisch besonders verhängnisvoll wird. Ein Vollstreckungsschutz scheint ausnahmsweise nur dann gerechtfertigt, wenn bestimmt damit gerechnet werden kann, daß die Notlage des Schuldners vorübergehender Art ist [...]. So ist der Vollstreckungsschutz für die Landwirtschaft mit einer großzügigen Hilfsaktion zugunsten der Landwirtschaft treibenden Bevölkerung in der Erwartung verbunden worden, daß nach Ablauf des Schutzes die Landwirtschaft wieder zahlungsfähig sein wird. Für Handel und Gewerbe derartige Maßnahmen allgemein durchzuführen, dürfte indes über die Kraft des Staates hinausgehen.“ (R 43 II/1530, Bl. 20–31, 36, 39, 73–74). – Zur Ausdehnung des Vollstreckungsschutzes auf weitere Gewerbebezüge (Binnenschifffahrt, nichtlandwirtschl. Grundbesitz) s. Dok. Nr. 134, P. 1 und 2.

5) Vgl. Dok. Nr. 22, P. 8 und 9.

6) Am 10. 2. 33 war auf dem Gelände der Neunkircher Eisenwerke AG (Saargebiet) ein Gasbehälter explodiert. Das Unglück forderte 84 Todesopfer.

7) Lt. Vermerk der Rkei vom 11. 2.: 100000 RM (R 43 II/714, Bl. 3).

8) Nach einem Bericht der „Deutschen Nothilfe“ vom 15. 9. 33 gingen auf dem Konto insges. 188000 RM ein (R 43 II/714, Bl. 65–67).

Zitierhinweis

Nr. 21 Kabinettsitzung vom 14. Februar 1933, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d021>